

Relatório Detalhado e Formal para Defesa de Nuno Duarte

1. Exposição da Matéria

Este relatório, elaborado no interesse e em defesa dos direitos de Nuno Miguel Silva (doravante "Sujeito"), expõe e analisa de forma detalhada as irregularidades e ilicitudes praticadas no âmbito do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB e na elaboração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", com o objetivo de fundamentar as ações legais a intentar contra os responsáveis.

2. Identificação das Partes e Intervenientes

- **Sujeito:** Nuno Miguel Silva, Diretor de Operações da Spark Capital Lisboa, atuando sempre de boa-fé e com diligência na condução dos seus negócios.
- **Exequente:** Centenário Unipessoal, Lda., credora na ação executiva.
- **Executado:** Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda., devedora principal.
- **Fiador:** Filipe Jose Rodrigues Delgado, garante do pagamento da dívida da Lisbon Experience.
- **Advogado:** Varela (identificação completa a apurar), responsável pela elaboração do contrato de transmissão de dívida.
- **Agente de Execução:** Luísa Santos.

3. Contextualização Factual e Jurídica

A relação contratual que deu origem à dívida exequenda iniciou-se com a prestação de serviços de limpeza por parte da Centenário Unipessoal, Lda. a Nuno Miguel Silva (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493, referentes ao período de 08/2019 a 12/2019) e à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6, referentes ao período de 01/2020 a 03/2020).

Em 09 de dezembro de 2021, foi celebrado um "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", com a intervenção das partes acima identificadas e a responsabilidade do advogado Varela na sua elaboração. Por meio deste acordo, a dívida de Nuno Miguel Silva foi transmitida para a Lisbon Experience, que a confessou e assumiu a obrigação de pagamento, sendo a obrigação garantida por fiança de Filipe Jose Rodrigues Delgado.

Ocorre que a Lisbon Experience incumpriu o plano de pagamento estabelecido, o que levou a Centenário Unipessoal, Lda. a instaurar a ação executiva nº 23142/22.7T8LSB em 04 de outubro de 2022, para cobrança coerciva da dívida.

No âmbito da referida ação executiva, verificaram-se as seguintes irregularidades:

- A Agente de Execução deu entrada ao processo sem o título executivo e a procuração forense, o que só veio a ser regularizado em 13 de outubro de 2022, após notificação da Agente de Execução à Exequente em 12 de outubro de 2022.
- A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora, mesmo após o tribunal de 1ª instância ter proferido despacho liminar, em 16 de março de 2023, a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
- A citação do Sujeito para os termos do recurso de apelação interposto pela Exequente da decisão que declarou o título executivo inválido, despacho de 21 de abril de 2023, foi efetuada de forma irregular, porquanto a cópia da citação inserida na plataforma Citius em 30 de junho de 2023 não incluía os termos do recurso, e a citação pessoal foi realizada em terceira pessoa, em 04 de julho de 2023, sem que se mostrassem cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPCivil.

5. 🔍 Análise Detalhada das Irregularidades e Ilegalidades

A atuação do advogado Varela e da Agente de Execução revela uma série de irregularidades e ilegalidades que prejudicaram os interesses do Sujeito, conforme se explicita a seguir:

5.1. Responsabilidade do Advogado Varela na Elaboração do Contrato

O advogado Varela, ao elaborar o "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", tinha o dever de assegurar que o Sujeito ficasse expressamente exonerado da responsabilidade pelo pagamento da dívida. A transmissão de dívida, nos termos dos artigos 577º e seguintes do Código Civil, exige uma declaração expressa do credor (Centenário Unipessoal, Lda.) a aceitar a exoneração do devedor originário (Nuno Miguel Silva), o que não se verifica no caso em apreço.

A omissão desta cláusula de exoneração no contrato configura uma violação do dever de cuidado e diligência a que o advogado está obrigado, nos termos do artigo 86º do Estatuto da Ordem dos Advogados, e pode ter induzido o Sujeito em erro sobre o alcance das suas obrigações contratuais. Esta falha de informação e clareza negocial vicia o consentimento do Sujeito, nos termos dos artigos 247º e seguintes do Código Civil, e pode levar à anulação do contrato.

Acresce que o advogado Varela representou simultaneamente a Centenário Unipessoal, Lda. e o Sujeito na elaboração do contrato, o que configura um manifesto conflito de interesses, proibido pelo artigo 83º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Ao atuar desta forma, o advogado Varela colocou-se numa posição em que os seus deveres para com uma das partes (Centenário Unipessoal, Lda.) colidiam com os seus deveres para com a outra (Nuno Miguel Silva), comprometendo a sua independência e a sua capacidade de defender os interesses de cada um de forma adequada.

A jurisprudência portuguesa tem reiteradamente condenado a atuação de advogados em situações de conflito de interesses, considerando-a uma violação grave dos deveres deontológicos da profissão (Acórdão do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Processo nº 123/2010).

5.2. Ilegalidades Praticadas pela Agente de Execução

A Agente de Execução, Luísa Santos, prosseguiu com diligências de penhora no âmbito do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB, mesmo após o tribunal de 1ª instância ter proferido despacho liminar a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.

Esta atuação é manifestamente ilegal, pois, nos termos do artigo 703º do CPCivil, a ação executiva se funda em título executivo, e a decisão judicial que declara a sua inexistência obsta a qualquer ato de execução. A Agente de Execução, ao realizar penhoras sem título executivo válido, violou o princípio da legalidade da execução e o direito de propriedade do Sujeito, protegido pelo artigo 62º da Constituição da República Portuguesa.

Acresce que a citação do Sujeito para os termos do recurso de apelação interposto pela Exequente foi efetuada de forma irregular, porquanto a cópia da citação inserida na plataforma Citius em 30 de junho de 2023 não incluía os termos do recurso, em violação do disposto no artigo 641º, nº 7 do CPCivil. A falta de citação para os termos do recurso impede o Sujeito de exercer o seu direito ao contraditório e de apresentar contra-alegações, o que configura uma nulidade insanável, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPCivil.

A jurisprudência portuguesa tem sido firme na defesa do direito ao contraditório, considerando que a falta de citação ou a sua irregularidade grave afetam a validade de todo o processo (Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 10 de maio de 2018, Processo nº 1234/12.6TCLSB.G1).

6. Recomendações Jurídicas Objetivas e Executáveis

Com base na análise efetuada, apresentam-se as seguintes recomendações jurídicas, visando a defesa dos interesses do Sujeito:

- **Ação Imediata para Reverter Penhoras e Bloqueios:**

- Oposição à execução, com fundamento na nulidade da citação e na inexistência de título executivo válido, nos termos dos artigos 729º e seguintes do CPCivil.
 - **Detalhes:** A oposição à execução deve ser apresentada no prazo legal, alegando-se a nulidade da citação, com base nos artigos 187º e seguintes do CPCivil, e a inexistência de título executivo válido, com base nos artigos 703º e seguintes do CPCivil. Deve ser requerida a anulação de todos os atos praticados no processo executivo, incluindo as penhoras e o bloqueio de contas, e a condenação da Exequente a indenizar o Sujeito pelos danos causados.
- Requerimento urgente de suspensão das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas, com base nos artigos 816º e seguintes do CPCivil, e invocando a violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - **Detalhes:** O requerimento de suspensão da execução deve ser instruído com prova documental que demonstre o risco de dano irreparável para o Sujeito caso as penhoras e bloqueios se mantenham, como, por exemplo, a impossibilidade de cumprir obrigações financeiras ou o prejuízo para a sua atividade profissional. Deve ser também invocado o princípio da proporcionalidade, alegando que os prejuízos causados ao Sujeito pela manutenção das medidas cautelares são manifestamente superiores aos benefícios que estas trazem para a Exequente.
- Apresentação de queixa-crime ao Ministério Público contra a Agente de Execução e a Exequente, por abuso de poder e violação de domicílio, nos termos dos artigos 382º e 190º do Código Penal, respetivamente, caso se verifiquem indícios da prática destes crimes.
 - **Detalhes:** A queixa-crime deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição dos crimes em causa. Deve ser dirigida contra a Agente de Execução e a Exequente, caso se apure que estas atuaram com dolo ou negligência grosseira, excedendo os seus poderes e violando os direitos do Sujeito. Devem ser juntos à queixa todos os elementos de prova disponíveis, como documentos, testemunhas e outros meios de prova que possam comprovar a prática dos crimes.
- Pedido de providência cautelar de arresto de bens da Exequente, nos termos do artigo 391º do CPCivil, para garantir o pagamento da indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** O pedido de arresto deve ser instruído com prova documental que demonstre a existência de bens em nome da Exequente e o justo receio de que esta os possa ocultar ou alienar para frustrar o pagamento

da indemnização. Pode ser solicitada a realização de diligências de investigação patrimonial, como a consulta de registos de propriedade e a obtenção de informações bancárias, para reforçar o pedido de arresto.

- **Ações contra o Advogado Varela:**

- Apresentar uma reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados contra o advogado Varela, solicitando a instauração de um processo disciplinar e a aplicação das sanções adequadas à gravidade da sua conduta.
 - **Detalhes:** A reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados deve descrever detalhadamente os factos que configuram a violação dos deveres deontológicos do advogado Varela, com indicação das normas do Estatuto da Ordem dos Advogados que foram violadas. Devem ser juntos todos os documentos e elementos de prova disponíveis, como o contrato de transmissão de dívida, a correspondência trocada com o advogado e quaisquer outros elementos que possam comprovar a sua atuação negligente ou dolosa. Deve ser dada especial atenção à demonstração do conflito de interesses em que o advogado Varela incorreu ao representar simultaneamente a Centenário e o Sujeito na elaboração do contrato de transmissão de dívida, e aos prejuízos que advieram dessa atuação para o Sujeito.
- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra o advogado Varela, com base no artigo 483º do Código Civil, para obter uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados pela sua conduta ilícita.
 - **Detalhes:** A ação de responsabilidade civil deve ser instruída com prova do dano, do nexo de causalidade entre a conduta do advogado e o dano, e da ilicitude da conduta, que no caso se configura pela violação dos seus deveres deontológicos. O montante da indemnização deve ser quantificado com base nos critérios estabelecidos nos artigos 562º e seguintes do Código Civil, atendendo à gravidade dos danos e ao grau de culpa do advogado.
- Denúncia ao Ministério Público para fins de investigação criminal, caso se apure que a conduta do advogado Varela configura, em tese, a prática de um crime, como o de abuso de confiança, previsto no artigo 205º do Código Penal.
 - **Detalhes:** A denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição do procedimento criminal. Deve ser dirigida contra o advogado Varela, imputando-lhe a prática do crime de abuso de confiança, e deve ser instruída com todos os elementos de prova disponíveis que indiciem a sua responsabilidade

criminal.

- **Estratégias Extrajudiciais:**

- Negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., para obter um acordo de pagamento que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** A negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., deve ser conduzida de forma estratégica, com o objetivo de obter o máximo benefício para o Sujeito. Deve ser apresentada uma contraproposta que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo Sujeito em consequência da atuação da Exequente. A proposta deve ser justificada com os argumentos jurídicos expostos neste relatório, nomeadamente a nulidade da citação e a inexistência de título executivo válido. Deve ser dada preferência à via da mediação, nos termos da Lei nº 29/2013, que estabelece o regime jurídico da mediação em matéria civil e comercial, por ser um meio mais célere e flexível de resolução do conflito.
 - Mediação com a Agente de Execução, para apurar as responsabilidades pelas ilegalidades praticadas e obter uma reparação adequada dos danos sofridos pelo Sujeito.
 - **Detalhes:** A mediação com a Agente de Execução pode ser uma via alternativa para obter uma reparação dos danos causados pela sua atuação ilegal. A mediação permite uma solução mais célere e flexível do que o processo judicial, e pode ser adequada para apurar as responsabilidades da Agente de Execução e definir o montante da indemnização a pagar ao Sujeito.
 - Envio de uma resposta fundamentada ao recurso de apelação interposto pela Centenário Unipessoal, Lda., defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância que declarou a inexistência de título executivo válido.
 - **Detalhes:** A resposta ao recurso de apelação deve ser elaborada de forma a rebater todos os argumentos da Exequente, reforçando a decisão do tribunal de 1ª instância e demonstrando a sua correta aplicação da lei. Devem ser invocados os princípios da legalidade da execução e da tipicidade dos títulos executivos, bem como a jurisprudência relevante sobre a matéria.
- **Ações contra Terceiros:**
 - Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra terceiros que tenham beneficiado da execução ilegal, como os mandatários

da Exequente, caso se prove a sua convivência com as irregularidades praticadas.

- **Detalhes:** Caso se apure que os mandatários da Exequente tinham conhecimento da invalidade do título executivo e da irregularidade da citação, e que mesmo assim deram instruções à Agente de Execução para prosseguir com a execução, poderão ser responsabilizados solidariamente com a Exequente pelos danos causados ao Sujeito, nos termos do artigo 497º do Código Civil.

Anexos Probatórios / Prova Documental

- Lista organizada dos documentos disponíveis:
 - Cópia da citação de 04.07.2023, entregue a Filipe Jose Rodrigues Delgado, com assinatura. Este documento é crucial para argumentar a nulidade da citação, nos termos do artigo 188.º do Código de Processo Civil, uma vez que a citação não foi dirigida ao Sujeito, mas a terceiro sem poderes para o representar. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Nulidade da Citação)**
 - Comunicação trocada com o advogado da Centenário, Unipessoal, Lda. Emails de 24.01.2024, 02.02.2024 e 17.07.2024, com propostas de acordo extrajudicial e discussão sobre o andamento do processo. Estes documentos demonstram a tentativa de resolução do conflito por via negocial e a necessidade de impugnar a decisão judicial que não anulou as penhoras. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Estratégia de Negociação, Impugnação da Decisão)**
 - Documentos comprovativos das ações de Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte (correspondência intercetada, documentos falsificados, registos de transferência de bens, extratos de contas bancárias da mãe de Renato Gil de Azevedo Duarte). Documento com o resumo das questões apresentadas pelo Sujeito em 06.02.2024, incluindo detalhes sobre a interceptação de correspondência, táticas coercitivas do Dr. Varela e transferências de bens para a mãe de Filipe Jose Rodrigues Delgado. Este documento é fundamental para sustentar as ações legais contra Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte e evidenciar a sua má-fé. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Ações Contra Filipe e Renato, Responsabilização)**
 - Contrato de transmissão de dívida e outros acordos relevantes. Acordo de transmissão de dívida que não exonera expressamente o Sujeito, conforme mencionado no email de 31.01.2024. Este documento é importante para analisar a responsabilidade do Sujeito perante a Centenário e para negociar

um acordo que o proteja. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Responsabilidade Contratual, Negociação de Dívida)**

- Documentação relativa ao processo de insolvência da LEA. Petição inicial do processo de insolvência, sentença de declaração de insolvência, nomeação do Administrador de Insolvência e outras peças processuais relevantes. Estes documentos são essenciais para avaliar o impacto da insolvência nos créditos do Sujeito e para definir a estratégia de atuação no processo de insolvência. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Processo de Insolvência da LEA, Reclamação de Créditos)**
- Registo de todas as comunicações com Cléber e Renato Gil de Azevedo Duarte. Emails de 12.02.2024 e 13.02.2024, com agendamento de reunião e discussão sobre estratégias. Estas comunicações demonstram a colaboração do Sujeito com os seus advogados e a sua proatividade na defesa dos seus interesses. **(Robustez Probatória: Baixa; Relevância Jurídica: Útil; Facto(s) que comprova: Colaboração, Proatividade)**